

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 146/2532 บริษัท รัตนโกสินทร์ ประกันภัย จำกัด

โจทก์

นาย พิศาล อังคุรวรุตม์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 880

แม้ข้อตกลงระหว่างพันเจ้าอากาศเอก ส. กับจำเลยตามรายงานเปิดเสร็จประจำวันจะมีใจความว่า พันเจ้าอากาศเอก ส. ได้เรียกร้องค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลตัวเองและของภรรยาเป็นเงินรวม 27,500 บาทและไม่ตั้งใจเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดอีกต่อไปทั้งทางแพ่งและอาญาก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อความอีกว่า สำหรับรถยนต์ของพันเจ้าอากาศเอก ส. นั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะไปทำการเจรจากันในภายหลังต่อไป แสดงว่าคู่กรณีเจตนาแยกการเรียกค่าเสียหายจากการซ่อมแซมรถยนต์ออกจากค่าเสียหายจำนวน 27,500 บาท พันเจ้าอากาศเอก ส. จึงไม่สูญเสียสิทธิที่จะเรียกร้องค่าซ่อมแซมรถยนต์ในภายหลังเมื่อโจทก์ผู้รับประกันภัยรถยนต์ของพันเจ้าอากาศเอก ส. ได้นำรถยนต์ดังกล่าวไปซ่อมแซมและชำระค่าซ่อมแซมแล้ว โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของพันเจ้าอากาศเอก ส. ในอันที่จะเรียกร้องเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์จากจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2 ก-2370 กรุงเทพมหานคร จากนายโสภณ บุญรอด โดยมีเงื่อนไขว่าโจทก์จะใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ แก่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยของโจทก์มีผลคุ้มครอง จำเลยได้ขับขี่รถยนต์ด้วยความประมาท เป็นเหตุให้ชนกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ซ่อมแซมรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมทั้งเสียค่ายกไป โจทก์จึงเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย ขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้หลายประการ และต่อสู้ด้วยว่าหลังเกิดเหตุจำเลยและผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน โจทก์จึงไม่สามารถรับช่วงสิทธิของผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวมาเรียกร้องให้จำเลยชำระค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2526 บริษัทโจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 2 ก-2370 กรุงเทพมหานคร ไว้จากพันจ่าอากาศเอกโสภณบุญรอด ในวงเงิน 100,000 บาท อายุสัญญา 1 ปี ตามสำเนากรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหมายเลข 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2526 เวลา 2 นาฬิกาการรถยนต์คันดังกล่าวได้แล่นจากวัดเบญจมบพิตรไปทางสี่แยกทางรถไฟขณะนั้นจำเลยได้ขับขี่รถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 6

ข-4624กรุงเทพมหานคร สวนทางมาแล้วเกิดชนกัน พนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าจำเลยเป็นฝ่ายประมาท จำเลยยินยอมเสียค่าปรับเป็นเงิน 400 บาทวันที่ 2 มีนาคม 2527 พันจ่าอากาศเอกโสภณได้เจรจาตกลงกับจำเลยเรื่องค่าเสียหาย และค่ารักษาพยาบาลจำเลยยินยอมใช้เงินตามที่พันจ่าอากาศเอกโสภณเรียกร้องจำนวน 27,500 บาท ปรากฏตามรายงานเบ็ดเสร็จประจำวัน เอกสารหมาย จ.4 หลังเกิดเหตุโจทก์ได้นำรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 2 ก-2370 ไปซ่อมแซมและได้จ่ายเงินค่าซ่อมไปแล้วคดีมีปัญหาว่าโจทก์ได้รับช่วงสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยตามฟ้องหรือไม่ พิเคราะห์เอกสารหมาย จ.4 ปรากฏใจความว่า"พันจ่าอากาศเอกโสภณ บัญรอด พร้อมด้วยนายพิศาล อังกูรวิรุทธิ์ ได้มาสถานีตำรวจและทำการเจรจาตกลงค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาล...คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ขับขีรถยนต์เกิดเหตุชนกันขึ้นได้รับความเสียหายทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บ และมี...ภรรยาของพันจ่าอากาศเอกโสภณ และนั่งมาในรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2 ก-2370 ซึ่งพันจ่าอากาศเอกโสภณเป็นผู้ขับขีได้รับบาดเจ็บด้วย...ฝ่ายพันจ่าอากาศเอกโสภณได้เรียกร้องค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลตัวเองและของนางจำปีภรรยาเป็นเงินรวม 27,500 บาท และไม่พอใจเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดอีกต่อไปทั้งทางแพ่งและอาญา...นายพิศาล...ได้มอบเงินสดจำนวนดังกล่าว มอบให้ทางฝ่ายพันจ่าอากาศเอกโสภณรับไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2 ก-2370 ที่เป็นรถยนต์ของพันจ่าอากาศเอกโสภณเองนั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะไปทำการเจรจากันในภายหลังต่อไป..." เห็นว่า ข้อความว่า "...ฝ่ายพันจ่าอากาศเอกโสภณได้เรียกร้องค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลตัวเองและของนางจำปีภรรยาเป็นเงินรวม 27,500 บาท" นั้น เกี่ยวโยงสืบเนื่องจากข้อความแสดงความบาดเจ็บของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและภรรยาของพันจ่าอากาศเอกโสภณ แสดงเจตนารมณ์ของคู่กรณีว่า เงิน27,500 บาทดังกล่าวเป็นค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลของพันจ่าอากาศเอกโสภณและภรรยาเท่านั้น แม้จะมีใจความต่อไปว่า "...และไม่พอใจเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดอีกต่อไปทั้งทางแพ่งและ

ทางอาญา2..." ก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อความขยายอธิบายอีกว่า "...สำหรับรถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน 2 ก-2370...คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะไปทำการเจรจากันในภายหลัง
ต่อไป" ซึ่งแสดงว่าคู่กรณีเจตนาแยกการเรียกค่าเสียหายจากการซ่อมแซมรถยนต์คัน
ซึ่งพันจำอากาศเอกโสภณขับให้แยกออกจากค่าเสียหายจำนวน 27,500 บาท ศาล
ฎีกาเห็นว่า ข้อตกลงระหว่างพันจำอากาศเอกโสภณและจำเลยในรายงานประจำวัน
เอกสารหมาย จ.4ไม่ทำให้พันจำอากาศเอกโสภณสูญเสียสิทธิที่จะเรียกร้องค่าซ่อมแซม
รถยนต์ในภายหลัง เมื่อได้รับความจากนางสาวพินดา ศุภวิไล ผู้รับมอบอำนาจโจทก์
และนายสมเกียรติ ลิขิตรักษ์วงศ์ พนักงานอู่สมรรถุมิคาร์แคร์ว่าโจทก์ได้นำรถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน 2 ก-2370 ไปซ่อมแซมที่อู่ดังกล่าวและได้ชำระค่าอะไหล่ ค่าแรง
จำนวน 39,143 บาท ตามใบบิลเงินสด เอกสารหมาย จ. 16 อันเป็นราคาพอสมควร
แล้ว โจทก์ผู้รับประกันภัยจึงรับช่วงสิทธิพันจำอากาศเอกโสภณในอันที่จะเรียกร้อง
เงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 880
ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังขการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น